

0000919-27.2016.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... os réus negaram a prática do roubo. Ademais, as vítimas não reconheceram os réus em juízo, e nem as testemunhas de acusação. Também em poder dos réus, nenhum objeto relacionado ao roubo foi encontrado.

Por outro lado, mesmo depois de encerrada a instrução probatória, é certo que não há provas robustas de que o(s) réu(s) tenha(m) concorrido, de algum modo, para a prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, ., Vila Nova - CEP 13290-000, Fone: (19) 3878-3117, Louveira-SP - E-mail: louveira@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0000919-27.2016.8.26.0681

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Aparecido de Brito e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

JOSÉ APARECIDO DE BRITO e LUCIANO NUNES DA CUNHA, foram denunciados e estão sendo processados, porque no dia 01 de maio de 2015, por volta das 23h50min, nas dependências da empresa "MAGAZINE LUIZA SA", situada na Rodovia dos Bandeirantes, altura do KM, 67,8, nesta cidade e comarca de Louveira, agindo em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas e restrição da liberdade delas, subtraíram, em proveito comum, diversos equipamentos eletrônicos, como aparelhos celulares, notebooks, tablets, relógios, óculos, videogames, e jogos eletrônicos pertencentes à empresa "MAGAZINE LUIZA SA"; quatro coletes balísticos, um revólver marca Rossi, calibre 38, quatro revólveres da marca Taurus, calibre 38, municiados com seis cartuchos íntegros cada, além de computadores da empresa "BRV Vigilância e Segurança Ltda."

A denúncia foi recebida em 18/02/2016 (fls. 369/371). Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação. José Aparecido (fls. 829 e 470/479) e Luciano (fls. 823 e 851/853).

O presente feito foi desmembrado dos autos de nº 0000721-24.2015.8.26.0681. Em audiência de instrução os réus foram interrogados, fls. 918/919. Aproveitadas as provas do feito principal, fls. 1093. Memórias de Ministério Público, requerendo a absolvição dos réus (fls. 10028/1004). Memoriais das Defesas dos réus José Aparecido e Luciano (fls. 1008/1009 e 1017). Eis o relatório.

Fundamento e decido. A ação penal é improcedente.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelo boletim de ocorrência (fls. 127/132); auto de exibição e apreensão (fls. 152/153), bem como pela prova oral produzida. No tocante a autoria, os réus negaram a prática do roubo. Ademais, as vítimas não reconheceram os réus em juízo, e nem as testemunhas de acusação. Também em poder dos réus, nenhum objeto relacionado ao roubo foi encontrado.

Por outro lado, mesmo depois de encerrada a instrução probatória, é certo que não há provas robustas de que o(s) réu(s) tenha(m) concorrido, de algum modo, para a prática da infração penal (CPP, art. 386, V) tampouco existirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII) pelos fatos descritos na exordial. Isto porque, sempre que inexistir(em) vítima(s) e/ou testemunha(s) presencial(is) aos fatos e/ou a(s) testemunha(s) ouvida(s) apresenta(rem) contradição(ões) entre o(s) seu(s) depoimento(s) e/ou em relação as demais provas coligadas aos autos, ou a ausência de reconhecimento fotográfico, que corrobore para a confirmação da autoria do crime, a falta de prisão em flagrante delito (CPP, art. 301), a não existência de diligência capaz de vincular o(s) acusado(s) com a conduta criminosa ou de outro indício (CPP, art. 239), tudo isso, influenciará na convicção do juízo, tendendo para a decretação de uma sentença absolutória. Uma vez que deixaram de serem produzidas, na esfera judicial (CPP, art. 155), provas suficientes para a condenação do(s) réu(s), prevalece o princípio da presunção de inocência, previsto como garantia constitucional, que diz: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (CF/88, art. 5º, LVII),

Outrossim, persiste respeito ao princípio do “in dubio pro reo”, explicitado em diversos documentos internacionais, como, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948 (art. 11), no sentido de que: “1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas”.

Como bem lembrado pelo jurista Aury Lopes Junior (in Direito processual penal, 17. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2020): “O in dubio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.”

Tal constatação de ausência probatória, aliás, pode ficar subsumida, subsidiariamente, na ideia geral de não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII), tal como ocorre com a falta de demonstração do dolo, específico ou não.

Por fim, destaca-se que o Ministério Público requereu a absolvição (fls. 1008/1009), circunstância que não vincula o órgão julgador (STJ, REsp 1.521.239 e HC 623.598), mas que, no presente caso, corrobora para o entendimento sobre a fragilidade das provas dos autos.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o(s) acusado(s) JOSÉ APARECIDO DE BRITO e LUCIANO NUNES DA CUNHA da imputação pelo(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) do 157, § 2º, incisos I e II e V, do Código Penal, tendo em vista não existirem provas de ter(em) o(s) réu(s) concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V) e/ou não existirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Em razão da natureza absolutória da sentença, não há pagamento da taxa judiciária, conforme previsão legal (Lei Estadual n.º 11.608/2003, art. 4º, § 9º, “a”).

Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações necessárias (IIRGD e vítimas).

Autorizo a restituição dos objetos apreendidos em poder dos acusados.
Após, arquivem-se os autos.
P.I.C.

Intime-se.

Louveira, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA